

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5865/2534	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง สุนทรี ศุภมานพ	โจทก์
	นาง สุพร บุญเรือง	จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (3)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 7

คดีความผิดต่อ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เมื่อจำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว หนี้ตามสัญญากู้ยืมเป็นอันระงับไป มูลหนี้ที่จำเลยออกเช็คพิพาทจึงสิ้นผลผูกพันไปก่อนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คดีเป็นอันเลิกกันตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 7 และสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์เป็นอันระงับไปตาม ป.วิ.อ.มาตรา 39(3).

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางสุนทรี ศุภมานพ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้เรียงกระทรวงลงโทษ ฐานออกเช็คฉบับที่ลงจำนวนเงิน 60,000 บาท ให้จำคุก 2 เดือนฉบับลงจำนวนเงิน 20,000 บาท และฉบับจำนวนเงิน 30,000 บาทจำคุกกระทรวงละ 1 เดือน ส่วนฉบับลงจำนวนเงิน 8,800 บาทจำคุก 15 วัน รวมจำคุก 4 เดือน 15 วัน พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ของคดีเป็นการกู้ยืมเงินกัน อาชีพของจำเลยประกอบกับจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกเห็นสมควรรอกการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี

โจทก์อุทธรณ์เฉพาะกระทรวงความผิดตามเช็คฉบับที่ส่งจ่ายเงินจำนวน 60,000 บาท ขอให้ลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะกระทรวงความผิดของจำเลยฐานออกเช็คพิพาทฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2531 จำนวนเงิน 60,000 บาท ไม่รอกการลงโทษให้แก้จำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ร่วมยื่นคำร้องว่า โจทก์ร่วมกับจำเลยสามารถตกลงกันได้ และจำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์ร่วมครบถ้วนแล้วโจทก์ร่วมไม่ติดใจเอาความกับจำเลย ขอลถอนฟ้อง โจทก์และจำเลยไม่คัดค้าน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เมื่อจำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ร่วมครบถ้วนแล้ว หนี้ตามสัญญากู้ยืมเป็นอันระงับไป มูลหนี้ที่จำเลยออกเช็คพิพาทจึงสิ้นผลผูกพันไปก่อนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คดีเป็นอันเลิกกันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิด

จากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534มาตรา 7 และสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์เป็นอัน
ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(3)"

จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ.

(ตัน เวทไวย-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>